

0013648-62.2017.8.26.0451

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Rodrigo Pares Andreucci

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... preso injustamente por acusação de tráfico de drogas e também já foi processado por roubo por tentado subtrair bens de uma mercearia quando estava sob efeito de drogas. Disse que jamais faria tal coisa em seu bairro por conta de uma "lei interna" (fls. 50/51).

Em juízo, optou pela revelia.

Aprova dos autos, no entanto, é firme no sentido da demonstração da autoria delitiva.

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

3ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campo, 55, Piracicaba - SP - cep 13417-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0013648-62.2017.8.26.0451 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0013648-62.2017.8.26.0451

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL DA SILVA MATTOS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

DANIEL DA SILVA MATTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal (fato anterior a Lei 13.654-18), porque no dia 20 de dezembro de 2016, por volta de 7h, no ponto de ônibus localizado na Rodovia SP 304, Km 170, bairro Vale do Sol, município e comarca de Piracicaba, mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, subtraiu, para si, um aparelho de telefone celular, marca "Motorola", modelo "Moto G 4", pertencente a vítima Liliane de Souza Bazanelli.

A denúncia foi recebida em 15/12/2020 (fls. 70), sendo o réu citado (fls. 106), tendo apresentado defesa preliminar a fls. 110/111.

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha comum, sendo o réu declarado revel.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais.

É o relatório.

DECIDO.

Trata-se de crime de roubo majorado.

A preliminar arguida pela defesa não comporta acolhida.

A vítima quando ouvida em juízo, descreveu o réu como sendo pessoa alta e cuja imagem estava em sua memória, passando a reconhecê-lo pela fotografia que lhe foi exibida e que já conhecia anteriormente.

Assim, nenhum prejuízo se verifica à defesa, pelo que a nulidade arguida não é de ser acolhida.

No mérito, a ação é procedente.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo B0 de fls. 03/04, bem como pela prova oral colhida nos autos.

A autoria foi demonstrada a contento.

O réu, na fase policial, negou os fatos. Disse que não subtraiu telefone de uma mulher e que jamais faria isso. Disse acreditar estar sendo confundido com outra pessoa que tenha as mesmas características físicas. Já esteve preso injustamente por acusação de tráfico de drogas e também já foi processado por roubo por tentado subtrair bens de uma mercearia quando estava sob efeito de drogas. Disse que jamais faria tal coisa em seu bairro por conta de uma "lei interna" (fls. 50/51).

Em juízo, optou pela revelia.

Aprova dos autos, no entanto, é firme no sentido da demonstração da autoria delitiva.

A vítima, na fase policial, relatou que na data dos fatos estava no ponto de ônibus quando um rapaz armado, vestindo camisa vermelha e bermuda jeans, aproximou-se e, apontando a arma para seu rosto, exigiu a entrega de seu telefone celular. Disse que não tinha telefone, mas o agente a fez abrir a bolsa, de onde retirou o aparelho e saiu correndo para o mato. Na delegacia reconheceu o réu como sendo o autor do roubo (fls. 04 e 07).

Em juízo, a vítima disse que saiu para trabalhar e estava no ponto de ônibus sozinha, quando percebeu a chegada de um moço. Quando ele se aproximou, o réu exigiu que passasse o telefone celular. Quando negou a posse do aparelho, ele insistiu e, exibindo uma arma de fogo, mandou que abrisse a bolsa, o que fez. Entregou o telefone ao réu, que foi embora, mandando que ficasse quieta. O réu era muito alto e o reconheceu por fotografia na delegacia por fotografia, dentre várias fotos que lhes foram exibidas. Depois ainda recebeu a fotografia do réu, que foi preso em outra oportunidade. Depois disso, descobriu que ele morava perto de sua casa e era usuário de drogas. Reconheceu o réu pela fotografia de fls. 09, que não era a mesma que lhe foi exibida na delegacia. Tem certeza absoluta quanto ao reconhecimento, sendo que essa fotografia estava no facebook do réu, que procurou depois do assalto.

O Investigador de polícia Jeferson Antonio Dias que pouco se recordou dos fatos, mas afirmou que a vítima reconheceu o acusado por fotografia, dizendo que residia no mesmo bairro que ela. Segundo a vítima, o acusado estava armado quando do roubo. Na casa do réu nada foi localizado com relação à investigação, sendo que o réu havia sido preso dias antes por policiais militares.

Dessa forma, temos dos autos que o réu foi reconhecido em duas oportunidades pela ofendida e com muita certeza. O reconhecimento policial, como ela salientou, foi feito com outra fotografia, diferente daquela exibida em juízo, revelando que a vítima tinha, mesmo nítidas as imagens do réu em sua memória.

E em casos semelhantes, ocorridos na clandestinidade, a palavra da ofendida ganha importante valor probatório, ainda mais quando, como nesses autos, sequer conhecia o acusado e motivos não tinha para uma falsa incriminação.

Ademais, o reconhecimento policial se deu em função de um álbum com várias fotos dentre as quais o réu foi reconhecido. E esse reconhecimento foi confirmado pelo policial Jeferson.

Por fim, o fato de a vítima ter buscado identificar o autor do roubo depois dos fatos não afasta, mas até mesmo confirma, a certeza demonstrada em seu reconhecimento, pois as imagens permaneceram vivas em sua memória.

Certa a autoria, o uso de arma de fogo também veio bem demonstrado nas palavras da vítima desde o início. E, como não houve prisão em flagrante, certo é que não houve

perícia da arma utilizada. Assim, caberia ao réu a apresentação do instrumento para demonstrar que se tratava de réplica ou instrumento sem poder vulnerante, o que não foi feito.

De rigor, pois, a procedência da ação.

Passo, pois, a dosar a pena do réu.

O réu ostenta maus antecedentes (Proc. 0063406-93.2010.8.26.0050 – fls. 139/141), de forma que sua pena-base é fixada acima do mínimo, ou seja, em quatro anos e oito meses de reclusão, mais o pagamento de onze dias-multa.

E não há se falar eu os maus antecedentes são atingidos pelo período depurador aplicado à reincidência eis que assim sendo, desnecessária sua configuração como circunstância agravante.

Nesse sentido:

“O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio” (STJ - AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

E, para pacificar o tema, o Col. STF, no julgamento do RE 593.818, em 18/08/2020, fixou a seguinte tese com repercussão geral: “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.

Na segunda fase, presente uma causa de aumento de pena e em sendo os fatos anteriores à edição da Lei 13.654/18, apenas do réu será acrescida em um terço, atingindo seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, mais o pagamento de quatorze dias-multa.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO o réu DANIEL DA SILVA MATTOS (RG: 50.231.133, filho de Divaldo Costa Mattos e Ivonildes Teixeira da Silva), a uma pena de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, mais o pagamento de quatorze dias-multa, no piso, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal.

Diante da pena aplicada e da grave ameaça exercida, não faz o réu jus aos benefícios previstos pelos artigos 44 e 77 do C.P.

Pelo mesmo motivo, deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado, eis que mesmo depois de condenação anterior, voltou a delinquir, revelando a necessidade de maior acompanhamento em sua terapia penal.

Respondeu ao processo solto e poderá recorrer em liberdade.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol de culpados

Custas na forma da lei, observadas as regras da gratuidade.

P.I.C.

Piracicaba, 21 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA